

מסורת הש"ס

(א [דף מג.],

ⓘ

הגהות הב"ח

(א) גמ' לשבוע אחד עד: (ב) ריש"י ד"ה אמר וכו' אחת הס"ד: (א) ד"ה משוכה וכו' שעה אחת מהפקקיו וכו' וזכירה דדיה: (ד) ד"ה אמר עולא וכו' ומחזיק כזה להכי אמרינן: (פ) ד"ה רישא נמי וד"ה משום הד"א: (ו) ד"ה אי הכי וכו' ראשון נמי להוי: (ו) ד"ה אמר רבא וכו' הדרי ומחזקי וכו' מתוך כך אתי אחר ומחזק בהו והוי:

ⓘ

מוסף רש"י

אבל דאורייתא לא הוי הפקר. כלומר כל זמן שיחזור בו, ולר' יוסי מומיח אחיא פטוריהו ממעשר משום כדי שלא תשתכח, שמה יפריש מזה הפקר על ענין שאינו נקוב שווא פטור מן התורה ומנאל הפקר מהי פירות דהפקר שהם בני עשורי מן התורה על זה הענין שהוא מן התורה (ראיה"ב שם).

ⓘ

פירוש הרא"ש

אמר תהא שדה זו מופקרת ליום א' לשבת אחת בו. ואמר הזמן הזה אס' לא זכרנו בו אדם תהיה שלי כמתמלה: עד שלא זכרנו בו בין הוא בין אחר יכול לחזור בו. ולבטל מהפקר שלא ילחם מרשות הפקד עד שזכרנו בו אחר הלכך כיון שחזר בו פקע ההפקר וחייב במעשר: רישא רבנן וסיפא ר' יוס'. לדרבנן חל הפקר מיד ולר' יוסי עד דלתי לרשות הוכסו ודמוקו ר' יוחנן פלוגמיהו כדכי הלכך רישא רבנן כדפרישית ללחמי ג' אין יכול לחזור בו וזמן ג' ימים יכול לחזור בו מפני הרמאין וסיפא ר' יוסי דלא הוי הפקר עד דלתי ליד הוכסה הלכך כל זמן שלא זכרנו בו אדם יכול לחזור בו: עולא אמר סיפא רבנן דהיא. פירוש מנו רישא: ושאינו הפקר לזמן דלא שביח. הלכך הוי הפקר גרוע כיון שלא הפקיקו לעולם ומדור רבנן כהא שלא גמרו כדעשו שיהיה

אמר תהא שדה מופקרת לשבוע א'.
לשמיטה אחת(א): **עד שלא זכרנו בה בין הוא בין אחר יכול לחזור בו.**
אפילו בסוף שבת או בסוף חדש: **משוכה בה בין הוא בין אחר.**
אפילו תוך שעה (ב) מהפקקיו זכרנו בה שום אדם או הוא בעצמו לשום הפקר הוי הפקר דקסבר דלא הוי הפקר עד דלתי לרשות זוכה.
וזכיר ידידה או לאחר לא חשיבא מידי עד דרפק בה פורתא כדאמר במסכת עירובין כפרק עושין פסין (דף כה).
כזהיא איתתא דעבדא מחייה בנכסי הגר תתא ההוא גברא רפק בה פורתא ואוקמוה רבנן בידיה דההוא גברא: **רישא רבנן וסיפא רבי יוסי.**
רישא דאמר משלשה ימים ואילך אפילו לא תתא לרשות זוכה אין יכול לחזור בו דהוי הפקר רבנן היא וצדין הוא דאפילו מיזס ראשון הוי הפקר אלא מפני הרמאים כדאמר רבא לקמן לדברי הכל וסיפא רבי יוסי דאמר עד שלא זכרנו בה בין הוא בין אחר יכול לחזור בו דאמר דלא הוי הפקר מדאורייתא עד דלתי לרשות זוכה

ומשום הכי קתני יכול לחזור בו כר"י: **אמר עולא סיפא נמי רבנן היא.**
דודאי מדאורייתא אע"ג דלא אחיא לרשות זוכה הוי הפקר לאלתר ואפילו מיזס ראשון. והאי דאמר כל שלשה ימים יכול לחזור לגביה לא חשיבא הפקר מפני הרמאין ללכויל עלמא אית להו דרבה דאמר מפני הרמאין דהדרי ומחזקי בהו (ו) ואמרין דלא הוי הפקר עד שלשה ימים. וסיפא דאמר עד שלא זכרנו בה לא הוי הפקר דמשמע עד דלתי לרשות זוכה היינו טעמא דשאני חדש ושנה ושבוע דלא שכיחן דאין דרכן של בני אדם להפקיר לזמן וכיון דזה שינה לכך אמרו חכמים דלא ליהוי הפקר לאפקועי ממעשר כל זמן דלא אתי לרשות זוכה: **ר"ל אמר מדסיפא ר"י.**
דמשמע דלא ליהוי הפקר עד דלתי לרשות זוכה: **רישא נמי.**
בתוך ג' ולאחר ג' רבי יוסי היא. ורישא היינו טעם דלאחר ג' ימים אין יכול לחזור בו דהוי הפקר אע"ג דלא אתי לרשות זוכה (א): **משום דלא ליפשיח תורת הפקר.**
דמדאורייתא ודאי לא הוי הפקר עד דלתי לרשות זוכה ולעולם כל זמן דלא תתא לידי זוכה לא הוי הפקר גמור וחייב חיוב דתרומה ומעשר והאי דאוקמוה רבנן תורת הפקר לאו משום לאפקועי מתרומה ומעשר דכיון דמדאורייתא חייב ללאו הפקר הוא לא מפקעי ליה רבנן מתרומה ומעשר דלאו כל כמיניה אלא כדי שלא תשתכח תורת הפקר. ומ"מ גבי שנה ושבוע כיון דלא שכיחי אוקמוה רבנן אדאורייתא דלא הוי הפקר עד דלתי לידי זוכה דלא גזרו ביה רבנן משום שלא תשתכח תורת הפקר: **אי הכי אפילו מיום ראשון(ו) ליהוי הפקר.**
כדי שלא תשתכח כו': **אמר רבא.**
בדין הוי דליהוי הפקר מדרבנן אלא מפני הרמאין דבעי לאפקועי שדות מתרומה ומעשר ואפקרי להו ואי אמרינן דלאלתר הוי הפקר ופטור מן המעשר הדרי (ו) מחזקי בהו ואדהכי כל שלשה ימים לא הוי הפקר לגבי איהו דקצרי מתוך כך אתי ומחזיק ביה והוי דיליה ומימנעי ולא מפקרי ולעולם אפילו לאחר שלשה ימים לא הוי הפקר מדאורייתא עד דלתי לרשות זוכה: ופרקי **אבל מדאורייתא לא הוי הפקר** ודילמא

שהוא לזמן לא נחלקו: ור"ל **אמר מדסיפא רבי יוסי רישא נמי רבי**
בו היינו טעמא דלא לישתכח תורת הפקר כלומר אין הכי נמי דמדינא לרבי יוסי אפילו לאחר שלשה יכול לחזור בו אלא היינו טעמא

אין בין המודר פרק רביעי נדרים ר"ן מד.

ואי אמר תהא שדה זו מופקרת ליום אחד לשבת אחס וכו' עד שלא זכרנו בה בין הוא בין אחר יכול לחזור בו:
רישא רבנן וסיפא רבי יוסי. קס"ד השתא דטעמא דרבי יוסי דאסר במתני' כדרבי יוחנן דאמר לעיל(א) דהפקר כמתנה דעד דלתי לרשות זוכה לא נפיק מרשות מפקיר ומש"ה קאמר רישא רבנן וסיפא רבי יוסי. וזהכי אחיא ליה כולה כרייתא שפיר דרישא קתני כל שלשה ימים יכול לחזור מפני הרמאין וכדפרישית מכאן ואילך אין יכול לחזור בו מדינא דס"ל לרבנן דהפקר מעידנא דלפקריה מפקיר נפק ליה מרשותיה וסיפא קתני דאס אמר תהא שדה זו מופקרת ליום אחד ככה"ג ליכא למיחש לרמאין דאי דעמיה בעידנא דלפקריה דליהדר ולחיזי ביה לאלתר למה ליה להפקירו לזמן ידוע לאפקריה לגמרי דכיון דעמיה למהדר ואלמזי ביה לא נפקא ליה מדיי אלא אלא ודאי לאזמו זמן שהפקירו גמר והפקיר בלא הערמה כלל ולפיכך משוכה בין הוא בין אחר אין יכול לחזור בו והא אחיא שפיר אפילו לרבנן.
מיהו מאי דקתני עד שלא זכרנו בה בין הוא בין אחר יכול לחזור בו רבי יוסי היא דס"ל דעד דלתי לרשות זוכה לא נפיק מרשות המפקיר לדרבנן כיון דאמרי דנפיק מרשותו היאך יכול לחזור בו ואין הכי נמי כדי קתני לרבי יוסי עד שלא זכרנו בה בין הוא בין אחר יכול לחזור בו לאו דוקא כהפקר שהוא לזמן כגוונא דסיפא דאפילו כהפקר עולמית דהיינו רישא דיכול לחזור בו עד שלא זכרנו בה ומיהו משום דבדינא דמשוכה בה אינו יכול לחזור בו לא שוו הפקר שהוא לזמן עם הפקר עולמית וכדכתבינא ואלטרקי' למיתני ליום אחד לשבת אחת תנא נמי כההוא גוונא עד שלא זכרנו בה. וכי תימא משוכה בה הוא דקתני דאינו יכול לחזור בו כלומר והוי הפקר אפילו לרבי יוסי ופטור מן המעשר היכי אחיא ליה שפיר דהא כיון דס"ל לרבי יוסי דהפקר עד דלתי לרשות זוכה לא נפיק מרשות מפקיר נמנא כדי הדרי זכי ביה מדידיה קא זכי ולא מהפקרא דלעולם לא נפקא מרשותי' אפשר לומר דנהי דקסבר רבי יוסי דעד דלתי לרשות זוכה לא נפיק מרשות מפקיר אפילו הכי כי היכי דאי זכי בה אחר זכי מהפקרא ולא ממתנה כיון שהיה אפשר לאחר ג"כ לזכות בו הכי נמי כי הדרי איהו גופיה וזכי ביה כפירוש מתורת הפקר ולא בסתם כי היכי דלא יתילי בחזרה אף הוא עצמו זוכה מן ההפקר מיקרי כיון שעדיין לא חזר בו והיה אחר יכול לזכות בו דמה לי הוא מה לי אחר. הלכך אי רישא רבנן וסיפא רבי יוסי מתוקמא ליה שפיר. מיהו מילתא דתמיהא הוא היכי נקט לה תנא אליבא דתרי תנאי ומשום הכי מתרץ עולא ואמר דסיפא נמי רבנן היא וטעמא דעד שלא זכרנו בה בין הוא בין אחר דיכול לחזור בו משום דשאני שבוע ושבת דלא שכיחן כלומר דלא שכיח דמפקרי אינשי ככי האי גונא וכיון ששנה זה אמדינן לדעמיה דכיון שלא רצה להפקירו הפקר עולם ואכתי אנדי גביה אפילו בצאותו זמן שהפקירו לא ניתא ליה דליפוק מרשותיה עד דזכי ביה איךך הילכך סבירא להו לרבנן כהפקר שהוא לזמן מאי דסבירא ליה לרבי יוסי כהפקר עולמית ואחיא סיפא שפיר לרבנן כדמתוקמא לרבי יוסי שהרי כהפקר

יוסי כיון דקאן רבנן דלאחר ג' ימים אין יכול לחזור בו הפקר בית דין לענין ממון הפקר והוכה בו הוא סימא דמילתא דר"ל הוא דקאמר דהפקר אינו אלא משום שלא תשתכח תורת הפקר אלא מדאורייתא לא הוי הפקר:

א ב מיי פ"ב מהל' נדרים הלכה יח סמג לארין נמכ טוש"ע ח"מ סי' רעג סעיף י':

ⓘ

תוספות

אמר שדה זו מופקרת ליום א' לשבת א'
עד שלא זכרנו בו בין הוא בין אחר יכול לחזור בו. ומייב במעשר מדרבנן ובטל ההפקר ומעשר מיניה וביה ואמי נמי כר' יוסי דמתמרינן עליה ויה"ה בלא זמן ואי דנקט זמן לרבנותא נקטיה דאש"ג דלא שכיח גזר ביה משום מתנת בית חורין כך פ"י הרי"ר אלישור ועוד נראה דנקט הפקר לזמן משום סיפא דאי משוכה בין הוא בין אחר אין יכול לחזור ואפילו תוך ג' ימים ודוקא משום דהפקר לזמן הוא אבל בסתם לא כדפרישית אבל האי דלזמן מועט מסתמא אבל האי להפקר גמור דלא שייך למיגור ועוד דדוקא זכה אחר אבל הוא לא ולתם נקטיה ומשום דרישא נקט הוא כהא נמי נקטיה דכיון דלתי לרשות זוכה לא שייך למיגור אבל אם הוא יהיה פטור שייך למיגור: **רישא רבנן וסיפא ר' יוסי.**
בתמיה: אמר עולא סיפא רבנן וכו' כיון דלא שכיח וגביעי מדור רבנן ואף על גב דלא מתמרינן במזיר הכא מתמרינן עפי דלתי הפקר עד שזכרנו בו אחר כדפרישית אבל כשזכר פטור מן המעשר אפילו תוך שלשה ואף ע"ג דברישא אמר חייב עד דלתי לשלש הכא הטעם דפ"י: ריש לקיש אמר **אפי' רישא אתיא בר' יוסי.**
דמתמיר במזיר הכא נמי חייב במעשר ובדין הוא דאפילו לאחר שלשה לא הוי הפקר עד דלתי לרשות זוכה משום רמאות אבל אמרו חכמים דליהוי הפקר לאחר שלשה כדי שלא תשתכח תורת הפקר והוי פטור מן המעשר: **אי הכי אפי' ביום ראשון נמי.**
כיון דחיישין לשלל תשתכח תורת הפקר ושיצק שיטמו דלא חל עד דלתי לרשות זוכה היה לו לפטור מיזס ראשון. כשלמא לעולא דמוקי לה כרבנן דלמרי כשיטמיהו דמודר שלא תשתכח מפני הרמאין דמדאורייתא לא הוי הפקר אלא תנאו והתם